

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5464/2538

บริษัท อี ซูซู หาดใหญ่ จำกัด
นายก ฤษดา ดวง ขวัญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

สัญญาค้ำประกันระบุชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันมีข้อความครบถ้วน แสดง
ว่าเป็นการค้ำประกันการเข้าซื้อโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมแม้จะมีได้เดิมชื่อ
บริษัทโจทก์และจำเลยที่ 1 ลงในช่องว่างที่เว้นไว้ แต่สัญญาค้ำประกันดังกล่าวเป็น
แบบพิมพ์อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกับสัญญาเข้าซื้อระหว่างโจทก์ผู้เข้าซื้อและจำเลยที่
1 ผู้เข้าซื้อเพียงแต่อยู่ด้านหลังของสัญญาเข้าซื้อและจำเลยที่ 2 ก็เบิกความยอมรับว่า
ได้ลงชื่อในสัญญาค้ำประกันดังกล่าว แสดงว่าจำเลยที่ 2 ตกลงเข้าค้ำประกันหนี้ตาม
สัญญาเข้าซื้อที่จำเลยที่ 1 ทำไว้ต่อโจทก์ โจทก์จึงมีฐานะเป็นคู่สัญญาและเจ้าหนี้ย่อม
มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าวได้ ฟ้องโจทก์ได้
บรรยายเกี่ยวกับตัวจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการเข้าซื้อที่
จำเลยที่ 1 ทำไว้ต่อโจทก์โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามสัญญาเข้าซื้อและสัญญา
ค้ำประกันท้ายฟ้อง ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเข้าซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหาย
จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ด้วยคำฟ้องโจทก์จึงแจ้งชัดพอที่จำเลยที่
2 จะเข้าใจและต่อสู้คดีได้ แม้สัญญาค้ำประกันท้ายฟ้องจะมีได้ระบุชื่อโจทก์และ
จำเลยที่ 1 ก็หาทำให้เป็นคำฟ้องที่เคลือบคลุมไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้เช่าซื้อและจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้าประกันร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์จำนวน 433,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องรกว่าจะชำระต้นเงินครบถ้วน

จำเลยที่ 1 ให้การว่า หลังจากทำสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์รถยนต์บรรทุกคันที่เช่าซื้อเกิดอุบัติเหตุ ใช้เวลาซ่อม 6 เดือนหลังจากซ่อมเสร็จจำเลยที่ 1 นำรถไปคืนให้โจทก์และชำระค่าเช่าซื้อในส่วนที่ขาดให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นหนี้โจทก์สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ไม่มีข้อสัญญาผูกพันกันอีกนับแต่วันที่คืนรถยนต์แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เพียงแต่เซ็นชื่อไว้ในสัญญาค้ำประกันลอย ๆ ไม่มีคู่สัญญาอื่น จำเลยที่ 2 ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์และจำเลยที่ 1 สัญญาค้ำประกันดังกล่าวเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 230,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 หรือไม่ ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า สัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 6 ระบุชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันมีข้อความครบถ้วนแสดงว่าเป็นการค้ำประกันการเช่าซื้อโดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเพียงแต่ไม่ได้เติมชื่อบริษัทโจทก์และชื่อของจำเลยที่ 1 ลงในช่องว่างที่เว้นไว้ แต่สัญญาค้ำประกันดังกล่าวปรากฏว่าเป็นแบบพิมพ์อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกับสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์ผู้ให้เช่าซื้อและจำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อเพียงแต่อยู่ด้านหลังของสัญญาเช่าซื้อทั้งนายจำนวน รุ่นประดับ พนักงานฝ่ายกฎหมายในบริษัทโจทก์เบิกความว่า จำเลยที่ 2 ตกลงเข้าทำสัญญาค้ำประกันนี้ที่จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกคันพิพาทกับโจทก์โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 5 และ 6 จำเลยที่ 2 ก็เบิกความยอมรับว่า ได้ลงชื่อในสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 6 จริง จึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ตกลงเข้าค้ำประกันนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่จำเลยที่ 1 ทำไว้ต่อโจทก์โจทก์จึงมีฐานะเป็นคู่สัญญาและเจ้าหนี้ ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าวได้ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น ประเด็นข้อสอง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่เห็นว่าฟ้องโจทก์ได้บรรยายเกี่ยวกับตัวจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อที่จำเลยที่ 2 ทำไว้ต่อโจทก์โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันท้ายฟ้อง ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเช่าซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายจำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ด้วย คำฟ้องโจทก์จึงแจ้งชัดพอที่จำเลยที่ 2 จะเข้าใจและต่อสู้คดีได้ แม้สัญญาค้ำประกันท้ายฟ้องจะมีได้ระบุชื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 ก็หาทำให้เป็นคำฟ้องที่เคลือบคลุมไม่

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ